



COMUNE DI AVELLA

(Provincia di Avellino)

Città d'Arte

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N° 11 del 27/01/2026

OGGETTO: UTILIZZO MEDIANTE SCAVALCO CONDIVISO (12 ORE) E SCAVALCO DI ECCEDEXENZA (6 ORE) DEL DIPENDENTE ISTRUTTORE DIRETTIVO DI VIGILANZA, DOTT. FRANCESCO TAVASSO IN FORZA AL COMUNE DI BAIANO. PROVVEDIMENTI.

L'anno **duemilaventisei**, il giorno **ventisette**, del mese di **gennaio**, alle ore **13:30**, nella sala delle adunanze, in seguito a convocazione, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legislazione, si è riunita la Giunta Comunale. Intervengono:

Nominativo	Ruolo	Presente	Assente	Da remoto
BIANCARDI VINCENZO	SINDACO	Presente		
ALAIA ANNA	VICESINDACO	Presente		
BIANCARDI LUIGI	ASSESSORE	Presente		
BIANCARDI GIOVANNI	ASSESSORE	Presente		
CERBONE SANTINA	ASSESSORE	Presente		

Tot. **5** Tot. **0**

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza, e ne cura la verbalizzazione, (art. 97.4a del T.U. n. 267/2000), il **II Vice Segretario Comunale, Avv. Massimiliano Sorriento**.

Il **SINDACO Dott. Vincenzo Biancardi**, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione;

Acquisiti i pareri favorevoli previsti dall'art.49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. ;

Con VOTI unanimi palesemente espressi

DELIBERA

1) DI CONSIDERARE le premesse di cui sopra abbiansi qui per riportate e trascritte, quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) DI PREVEDERE ED AUTORIZZARE, in virtù della sopra menzionata normativa, l'utilizzo dell'Istruttore Direttivo di Vigilanza di E.Q., dott. Francesco TAVASSO con decorrenza dall'1.02.2026 al 31.07.2026, per mesi sei (mesi 6) eventualmente prorogabili, presso il Comune di Avella, a 18 ore settimanali, così contraddistinte:

- ore 12 per scavalco condiviso, giusta Convezione a stipularsi con il Vs. Ente comunale;

- ore 6 per scavalco di eccedenza di cui all'art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004 e ss.mm.ii.;

3) DI APPROVARE lo schema di accordo, che si allega (allegato n. 1), tra il Comune di Avella e il Comune di Baiano per l'utilizzo in scavalco condiviso a 12 ore, ai sensi dell'art. 14 del C.C.N.L. 22.01.2004 e dell'art. 1, comma 124, della Legge n. 145/2018 e ss.mm.ii., del predetto dipendente.

4) DI STABILIRE che il dipendente continuerà a percepire gli oneri relativi al trattamento economico dall'Ente di provenienza e che questo Ente rimborserà le spettanze erogate, in uno agli oneri riflessi, entro giorni trenta (gg.30) dalla data di ricevimento del rendiconto degli oneri sostenuti dal Comune di Baiano, con cadenza trimestrale;

5) DI STABILIRE che lo scavalco condiviso nonché di eccedenza potrà cessare anticipatamente, rispetto alla durata prevista, a domanda dell'interessato o per volontà degli Enti ovvero per il venir meno delle condizioni di fatto e delle ragioni di diritto che ne hanno determinato il ricorso;

6) DI DEMANDARE al Responsabile del Settore competente gli adempimenti giuridici per l'attuazione del presente atto, compresa la sottoscrizione dell'accordo tra gli Enti;

7) DI DARE ATTO, altresì, che la spesa rimborsata dal Comune di Avella al Comune di Baiano è stanziata nel bilancio pluriennale 2025/2027, esercizio di bilancio 2026, ai capitoli 440.12, 440.13 e 440.14;

8) DI TRASMETTERE la presente deliberazione al Comune di Baiano per i successivi adempimenti di competenza;

DI DICHIARARE la emananda deliberazione, con separata ed unanime votazione, rilevata la necessità e l'urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. in D.lgs. n. 267/2000 ss.mm.ii.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: UTILIZZO MEDIANTE SCAVALCO CONDIVISO (12 ORE) E SCAVALCO DI ECCEDEXENZA (6 ORE) DEL DIPENDENTE ISTRUTTORE DIRETTIVO DI VIGILANZA, DOTT. FRANCESCO TAVASSO IN FORZA AL COMUNE DI BAIANO. PROVVEDIMENTI.

PREMESSO CHE:

- l'art. 39 della Legge n. 449 del 27.12.1997 ha stabilito che al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle Amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di

cui alla Legge n. 482 del 02.04.1968;

- a norma dell'art. 91 T.U.E.L. gli organi di vertice delle Amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale di fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge n. 68 del 12.03.1999, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale;

— a norma dell'art. 1, comma 102, Legge n. 311 del 30.12.2004, le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, e all'articolo 70, comma 4, del Decreto legislativo n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii., non ricomprese nell'elenco 1 allegato alla stessa legge, adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica;

- ai sensi dell'art. 19, comma 8, della Legge n. 448 del 28.12.2001 (cd. Legge Finanziaria per l'anno 2002), a decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli Enti Locali accertano che i documenti del Piano triennale della programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della Legge n. 449 del 27.12.1997 e ss.mm.ii.;

- secondo l'art. 3, comma 120 bis, del D.L. n. 90/2014, convertito dalla Legge n. 114/2014 e ss.mm.ii., il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni in materia di assunzioni e di spesa di personale, come disciplinati dall'art. 3 del D.L. n. 90/2014, nonché delle prescrizioni di cui al comma 4, dell'art. 11 del medesimo Decreto, deve essere certificato dal Revisore dei Conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del Bilancio annuale dell'Ente;

- secondo l'art.1, comma 124, della Legge n. 145/2018, al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli Enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni locali per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione e previo assenso dell'ente di

appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 14 del Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto delle regioni e delle autonomie locali del 22.01.2004;

RICHIAMATA:

- la delibera di Giunta Comunale n. 35/2025 con la quale si approvava il Piano triennale del fabbisogno del personale per il triennio 2025/2027 ed il Piano occupazionale 2025 nel rispetto dei vigenti vincoli in materia di assunzioni e di contenimento della spesa di personale e la previsione per l'espletamento del concorso come Comandante del Corpo di Polizia Municipale;

VISTA:

la nota recante prot. n. 892 del 23.01.2025 con la quale il Comune di Avella, in persona del Sindaco dr. Vincenzo BIANCARDI, richiedeva al Comune di Baiano (Prov. AV), l'utilizzo Istruttore Direttivo di Vigilanza di E.Q., dott. Francesco TAVASSO con decorrenza dall'1.02.2026 al 31.07.2026, per mesi sei (mesi 6) eventualmente prorogabili, a 18 ore settimanali, nella specie, così contraddistinte:

- ore 12 per scavalco condiviso, giusta Convenzione a stipularsi con il Vs. Ente comunale;
- ore 6 per scavalco di eccedenza di cui all'art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004 e ss.mm.ii.;
- la nota di riscontro del Comune di Baiano recante protocollo n. 626 del 26.01.2026 ed acquisita in pari data a mezzo pec al protocollo dell'Ente al n. 971, con cui si comunicava il nulla osta all'utilizzo del medesimo;

RITENUTO necessario nell'immediato ed in attesa della copertura a tempo determinato del profilo professionale richiesto, perseguire soluzioni operative per garantire i servizi minimi ed il rispetto delle tempistiche procedurali di cui alla Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;

RITENUTO di provvedere in merito;

VISTO il D.lgs. n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii.;

ACQUISITO, in via preliminare, il prescritto parere tecnico ed il parere di regolarità contabile e l'attestazione di copertura finanziaria in quanto il presente atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico/finanziaria dell'Ente, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii.

RITENUTO necessario rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., stante la necessità di attivare la relativa

procedura.

Con voti favorevoli unanimi dei presenti, espressi nelle forme di legge,

PROPONE DI DELIBERARE

1) DI CONSIDERARE le premesse di cui sopra abbiansi qui per riportate e trascritte, quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) DI PREVEDERE ED AUTORIZZARE, in virtù della sopra menzionata normativa, l'utilizzo dell'Istruttore Direttivo di Vigilanza di E.Q., dott. Francesco TAVASSO con decorrenza dall'1.02.2026 al 31.07.2026, per mesi sei (mesi 6) eventualmente prorogabili, presso il Comune di Avella, a 18 ore settimanali, così contraddistinte:

- ore 12 per scavalco condiviso, giusta Convezione a stipularsi con il Vs. Ente comunale;

- ore 6 per scavalco di eccedenza di cui all'art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004 e ss.mm.ii.;

3) DI APPROVARE lo schema di accordo, che si allega (allegato n. 1), tra il Comune di Avella e il Comune di Baiano per l'utilizzo in scavalco condiviso a 12 ore, ai sensi dell'art. 14 del C.C.N.L. 22.01.2004 e dell'art. 1, comma 124, della Legge n. 145/2018 e ss.mm.ii., del predetto dipendente.

4) DI STABILIRE che il dipendente continuerà a percepire gli oneri relativi al trattamento economico dall'Ente di provenienza e che questo Ente rimborserà le spettanze erogate, in uno agli oneri riflessi, entro giorni trenta (gg.30) dalla data di ricevimento del rendiconto degli oneri sostenuti dal Comune di Baiano, con cadenza trimestrale;

5) DI STABILIRE che lo scavalco condiviso nonché di eccedenza potrà cessare anticipatamente, rispetto alla durata prevista, a domanda dell'interessato o per volontà degli Enti ovvero per il venir meno delle condizioni di fatto e delle ragioni di diritto che ne hanno determinato il ricorso;

6) DI DEMANDARE al Responsabile del Settore competente gli adempimenti giuridici per l'attuazione del presente atto, compresa la sottoscrizione dell'accordo tra gli Enti;

7) DI DARE ATTO, altresì, che la spesa rimborsata dal Comune di Avella al Comune di Baiano è stanziata nel bilancio pluriennale 2025/2027, esercizio di bilancio 2026, ai capitoli 440.12, 440.13 e 440.14;

8) DI TRASMETTERE la presente deliberazione al Comune di Baiano per i successivi adempimenti di competenza;

DI DICHIARARE la emananda deliberazione, con separata ed unanime votazione, rilevata la necessità e l'urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. in D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(art. 49, comma 1 e 147 *bis*, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000)

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 *bis* del D.lgs. 267/2000, si rilascia parere di regolarità tecnica attestante la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa.

Esito: **Favorevole**

Note:

Avella (AV), 27/01/2026

Il Responsabile del Servizio
f.to CANONICO GIUSEPPE

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

(art. 147 *bis*, comma 1 e art. 183, comma 7, del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.)

Ai sensi dell'art. 147 *bis* e art. 183, comma 7, del D.lgs. n. 267/2000, si rilascia parere di regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria del presente atto.

Esito: **Favorevole**

Note:

Avella (AV), 27/01/2026

Il Responsabile del Servizio
f.to dott.ssa Elisabetta Nisi

IL PRESENTE VERBALE VIENE LETTO, APPROVATO, E SOTTOSCRITTO.

SINDACO
f.to Dott. Vincenzo Biancardi

Il Vice Segretario Comunale
f.to Avv. Massimiliano Sorriento

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 27/01/2026 in quanto:

[X] Dichiarata immediatamente eseguibile dall'Organo deliberante.

Avella (AV), 27/01/2026

Il Vice Segretario Comunale
f.to Avv. Massimiliano Sorriento

Copia conforme all'originale.

Avella (AV),

Il Vice Segretario Comunale
f.to Avv. Massimiliano Sorriento